

CNAE 4120-4/00 · Construção de Edifícios

Entendendo os impostos da sua empresa de construção, de um jeito simples

Um resumo em linguagem fácil das principais regras de tributação para empresas de construção de edifícios: quais impostos existem, quanto pagam e quando as regras mudam.

O que conta como "Construção de Edifícios"?

Essa é a atividade que a empresa exerce (CNAE 4120-4/00). Ela é bem ampla e inclui construir, reformar e montar diversos tipos de imóveis.

Entra nessa categoria

- Casas, prédios e condomínios residenciais
- Prédios comerciais: escritórios, lojas, hospitais, hotéis, shoppings
- Galpões, depósitos e prédios industriais (fábricas)
- Estádios, igrejas, garagens, postos de combustível
- Reformas e manutenções de imóveis já existentes
- Montagem de casas pré-fabricadas (quando não é o próprio fabricante que monta)

Por que isso importa

O tipo de obra e a forma como o contrato é feito (se a empresa entra só com mão de obra, ou com mão de obra + material) muda a forma de calcular o imposto, como você vai ver nas próximas páginas.

Qual regime a empresa pode usar?

A empresa pode optar pelo **Lucro Presumido** — um jeito mais simples de calcular o imposto, onde a Receita Federal já presume qual é o "lucro" da empresa, em vez de calcular o lucro real.

CONDIÇÃO

A atividade de construção de edifícios **não é obrigada** a usar o regime de Lucro Real. Por isso, a empresa pode escolher o Lucro Presumido normalmente.

LIMITE

Esse direito vale enquanto o faturamento da empresa não passar de **R\$ 78 milhões por ano**. Se ultrapassar esse valor, a empresa passa a ser obrigada a usar o Lucro Real.

💡 Resumindo: enquanto faturar até R\$ 78 milhões/ano, a empresa pode continuar no Lucro Presumido, que costuma ser mais simples de calcular. Mas atenção: se a empresa também fizer incorporação imobiliária, existe um regime à parte — veja a próxima página.

RET — Regime Especial de Tributação

Se a empresa também constrói imóveis para vender (incorporação imobiliária), pode optar pelo RET em cada empreendimento — um regime que funciona à parte do Lucro Presumido.

Como funciona

- Alíquota única de **4% sobre a receita recebida a cada mês** daquele empreendimento (cai para **1%** em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida — faixa 1)
- Esse percentual já **substitui** o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS daquele empreendimento — não se paga esses tributos separadamente
- Exige separar o empreendimento do restante da empresa (patrimônio de afetação), para proteger os compradores

PONTO IMPORTANTE

A receita dos empreendimentos que estão no RET **não entra na conta do limite de R\$ 78 milhões** usado para saber se a empresa pode continuar no Lucro Presumido. São dois regimes que funcionam em paralelo, cada um com sua própria regra.

✦ Com a Reforma Tributária, o RET continua existindo. A partir de 2033, o IRPJ e a CSLL seguem sendo pagos pelo RET, mas o PIS e a COFINS são substituídos pelo IBS e CBS, recolhidos à parte com alíquota reduzida para o setor imobiliário.

IRPJ — Imposto de Renda da empresa

No Lucro Presumido, o governo "presume" uma porcentagem do faturamento como sendo lucro, e cobra 15% de imposto sobre essa parte. O percentual muda conforme o tipo de contrato:

Tipo de contrato	% considerado "lucro"	Alíquota do imposto
Empresa fornece mão de obra e todo o material da obra	8%	15%
Empresa fornece só mão de obra (ou material parcial)	32%	15%

✦ A partir de 2026: se a empresa faturar mais de R\$ 5 milhões por ano, a parcela que passar desse valor paga um percentual um pouco maior (acréscimo de 10 pontos sobre o percentual normal). Também existe um adicional de 10% sobre o lucro presumido que passar de R\$ 20.000 por mês.

CSLL — Contribuição Social sobre o Lucro

Funciona parecido com o IRPJ da página anterior, mas com uma alíquota diferente (9%) e percentuais próprios de presunção de lucro:

Tipo de contrato	% considerado "lucro"	Alíquota do imposto
Empresa fornece mão de obra e todo o material da obra	12%	9%
Empresa fornece só mão de obra (ou material parcial)	32%	9%

✦ A partir de abril de 2026, vale a mesma regra do IRPJ: quem faturar mais de R\$ 5 milhões por ano paga um percentual maior sobre a parte que exceder esse valor.

PIS, COFINS e os novos impostos IBS/CBS

PIS e COFINS (impostos atuais)

Cobrados sobre tudo que a empresa fatura:

- **PIS:** 0,65% do faturamento
- **COFINS:** 3% do faturamento

IBS e CBS (Reforma Tributária — novidade)

São os novos impostos que vão, aos poucos, substituir vários impostos atuais. Em 2026 estão em fase de teste, com alíquotas bem baixas:

- **IBS:** 0,1%
- **CBS:** 0,9%

💡 Boa notícia para 2026: se a empresa cumprir corretamente as obrigações acessórias (declarações e informações exigidas), o pagamento do IBS e CBS pode ser dispensado nesse ano de teste.

ISSQN em Porto Alegre: como funciona a dedução de materiais na obra

Além do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS já vistos, sobre os serviços de construção civil (código 7.02) também incide o ISSQN municipal. A legislação de Porto Alegre (Instrução Normativa SF nº 9/2023) permite abater o valor dos materiais aplicados na obra da base de cálculo, para que o imposto incida só sobre a mão de obra.



Como se calcula a base do ISS

- **Preço Total do Serviço:** valor bruto integral (mão de obra + materiais)
- **Dedução:** valor exato dos materiais aplicados na obra
- **Base de Cálculo:** Preço Total – Dedução = base líquida (mão de obra)
- **Alíquota:** 2,5% fixa para o código 7.02 no Regime Geral (LC nº 998/2023), ou a faixa do Simples Nacional se a empresa for optante



Condições para deduzir o material

- O material precisa ser **incorporado à obra** (tijolos, cimento, cabos elétricos) — equipamentos alugados, fretes e ferramentas não entram
- É **obrigatório ter Nota Fiscal** de compra vinculada àquela obra (guardar XML e Danfe para fiscalização)
- Material produzido fora do canteiro (ex: pré-moldados) paga **ICMS** à parte (NF-e modelo 55) — só a instalação entra na NFS-e de serviço



Novidade — Instrução Normativa SMF nº 011/2025: toda NFS-e Nacional dos subitens 7.02 e 7.05 emitida para Porto Alegre passa a exigir a vinculação da obra — informando o número do Cadastro Nacional de Obras (CNO) quando já inscrita, ou o endereço completo da obra quando ainda não inscrita — além do número do ART (CREA) ou RRT (CAU) no campo de informações complementares.

O que muda na nota: CST 200 e o código NBS

Com o IBS e a CBS, cada nota fiscal passa a levar dois códigos novos que identificam como a operação é tributada e qual serviço foi prestado.

CST 200 — alíquota reduzida

O CST é o código que mostra, na nota, como aquela operação é tributada pelo IBS/CBS. O código **200** indica que a operação tem **alíquota reduzida**.

- Para **construção civil e venda de imóveis**: redução de **50%** na alíquota do IBS/CBS (fica em torno de 13,25%, em vez dos ~26,5% da alíquota padrão)
- Para **aluguel/locação de imóveis**: redução ainda maior, de **70%**

NBS — Nomenclatura Brasileira de Serviços

É o novo "código de serviço", parecido com o NCM que já existe para produtos. A partir de **dezembro de 2026**, cada serviço prestado (inclusive os de construção) precisa ser identificado por um código NBS na nota fiscal eletrônica nacional de serviços — substituindo a lista antiga de serviços dos municípios.

✦ Fique atento: essas regras de NFS-e nacional com NBS passam a valer para construção civil e mercado imobiliário a partir de dezembro/2026. Empresas do Simples Nacional têm um prazo um pouco maior, até janeiro/2027.

Previdência — o que a empresa paga sobre a folha

Além dos impostos sobre lucro e faturamento, a empresa também paga contribuições ligadas aos salários dos funcionários (INSS patronal e afins):

Contribuição	Percentual	O que é
CPP	20%	Parte da empresa para a Previdência, sobre a folha de pagamento
RAT	3%	Seguro contra acidentes de trabalho
Terceiros (Sistema S e outros)	5,80%	Contribuições para entidades como SENAI, SESI, etc.
CPRB (opção alternativa)	4,5%	Pagar sobre o faturamento em vez da folha — opção que está sendo extinta aos poucos até 2028

✦ Atenção: quem optar pela CPRB (pagar sobre o faturamento) terá esse percentual aumentando gradualmente até 2028, quando essa opção acaba e todas as empresas voltam a pagar os 20% de CPP sobre a folha.

Resumo — os pontos mais importantes

- 1 A empresa pode ficar no **Lucro Presumido** enquanto faturar até **R\$ 78 milhões por ano**.
- 2 O valor do imposto muda conforme o contrato: uma obra completa, com material e mão de obra, paga menos imposto de renda e CSLL do que um contrato de só mão de obra.
- 3 Sobre o faturamento, incidem PIS (0,65%) e COFINS (3%), além dos novos impostos IBS e CBS, que em 2026 estão em fase de teste com alíquotas baixas.
- 4 Sobre a folha de pagamento, a empresa paga CPP (20%), RAT (3%) e Terceiros (5,80%) — ou pode optar pela CPRB, que está sendo extinta até 2028.
- 5 A partir de 2026, empresas que faturam mais de R\$ 5 milhões por ano pagam um percentual extra de IRPJ e CSLL sobre a parte que exceder esse valor.
- 6 Se a empresa também fizer incorporação imobiliária, pode usar o RET em cada empreendimento, com alíquota única de 4%, e essa receita não conta no limite de R\$ 78 milhões do Lucro Presumido.
- 7 Com a Reforma Tributária, a nota fiscal passa a ter o código CST 200, de alíquota reduzida em 50% para construção e venda de imóveis, e o código NBS, para identificar o serviço prestado, valendo a partir de dezembro de 2026.

⚠ Este é um resumo simplificado para facilitar o entendimento. As regras completas, com todos os detalhes legais e exceções, estão no documento técnico original ("LP.pdf").